

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5383/2543

พนักงานอัยการ จังหวัดอุดรธานี
นาย สมศักดิ์ สนิทอินทร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดโดยปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมของผู้เสียหาย 4 ราย รวม 4 ฉบับ ระยะเวลาที่จำเลยปลอมและใช้เอกสารปลอมอยู่ในช่วงก่อนกำหนดที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ไม่มากนัก กับไม่น่าเชื่อว่าการที่จำเลยปลอมและใช้เอกสารปลอมในการย้ายภูมิลำเนาของผู้เสียหายทั้งสี่จะเป็นการกระทำเพื่อให้บุตรหลานของผู้เสียหายทั้งสี่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยเพียงจำคุก 2 เดือน จึงนับว่าเป็นคุณแก่จำเลยอย่างมากแล้ว ไม่มีเหตุที่จะรอกการลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268,
91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268 ลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอ้างว่า เหตุที่จำเลยปลอมและใช้เอกสารปลอมใน
การย้ายภูมิลำเนาของผู้เสียหายทั้งสี่เข้าไปอยู่ในบ้านเลขที่ตามฟ้องเพราะบ้านดัง
กล่าวอยู่ในเขตเทศบาล บุตรหลานของผู้เสียหายทั้งสี่จะได้เข้าเรียนหนังสือในเขต
เทศบาลได้สะดวก ผู้เสียหายทั้งสี่จึงมอบหมายให้จำเลยดำเนินการย้ายภูมิลำเนาให้
นั้นเห็นว่า แม้ผู้เสียหายทั้งสี่จะยื่นคำร้องรับรองว่าเป็นความจริง และไม่ติดใจเอา
ความแก่จำเลยก็ตาม แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ขัดกับคำให้การรับสารภาพของจำเลย ทั้ง
ตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารท้ายคำร้องของผู้เสียหายทั้งสี่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการแจ้ง
ย้ายภูมิลำเนาบุตรหลานของผู้เสียหายทั้งสี่ไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้นบ้านเลขที่ 131/2 ซึ่ง
นางสาวยุพิน บัวแก้ว มีภูมิลำเนาไม่มีเด็กอาศัยอยู่เลย และตามคำร้องของผู้เสียหาย
ทั้งสี่ยังปรากฏอีกว่า ระยะเวลาที่จำเลยปลอมและใช้เอกสารปลอมนั้น อยู่ในช่วงก่อน
กำหนดที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ไม่นานนัก จึงไม่น่าเชื่อว่าการที่
จำเลยปลอมและใช้เอกสารปลอมในการย้ายภูมิลำเนาของผู้เสียหายทั้งสี่จะเป็นการ
กระทำเพื่อให้บุตรหลานของผู้เสียหายทั้งสี่ได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดโดย
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมของผู้เสียหาย 4 ราย รวม 4 ฉบับ ศาลล่างทั้งสอง

พิพากษาลงโทษจำเลยเพียงจำคุก 2 เดือน จึงนับว่าเป็นคุณแก่จำเลยอย่างมากแล้ว
ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาจำคุกจำเลย
โดยไม่รอการลงโทษนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อภิศักดิ์ พรวัชรวิภา-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-ยงยศ นิสภัตกรกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ